

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5395/2536

นาวาอากาศเอก ทุม คล่อง พยาบาล
บริษัท ธนาคาร เอเชีย จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 421

โจทก์และจำเลยที่ 1 ตกลงชำระหนี้ไถ่ถอนจำนองไปแล้ว ต่อมาจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ผู้รับมอบอำนาจได้ฟ้องบังคับชำระหนี้และบังคับจำนองโจทก์เป็นคดีอีก แต่เมื่อโจทก์ติดต่อขอให้จำเลยที่ 1 ถอนฟ้อง ทนายจำเลยที่ 1 ก็ดำเนินการถอนฟ้องโจทก์ก่อนมีการสืบพยานเห็นได้ว่าในขณะที่ฟ้องคดีดังกล่าว จำเลยที่ 2 เข้าใจโดยสุจริตว่าจำเลยที่ 1 มีสิทธิได้รับชำระหนี้จากโจทก์ การฟ้องโจทก์ในคดีดังกล่าวจึงมุ่งประสงค์จะให้ศาลบังคับให้โจทก์ชำระหนี้ มิได้จงใจกลั่นแกล้งฟ้องโจทก์เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 421 ทั้งตามพฤติการณ์ในคดีฟังไม่ได้ว่าการกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นการประมาทเลินเล่อจึงไม่เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายไม่เป็นละเมิดต่อโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า เดิมโจทก์ทำสัญญาค้ำประกันการเบิกเงินเกินบัญชีของนางสุมาลี สืบแสงอินทร์ ไว้แก่จำเลยที่ 1 พร้อมกับนำโฉนดที่ดินของโจทก์จดทะเบียนจำนองด้วย ต่อมาจำเลยที่ 1 ทวงถามและบอกกล่าวบังคับจำนองในต้น

เงินและดอกเบี้ยจํานวน 1,138,842.47 บาท โจทก์ต่อรองขอชำระเพียง 900,000 บาทและขอไถ่ถอนจํานอง จํานองที่ 1 อนุมัติ โจทก์จึงไถ่ถอนจํานองไปแล้ว ต่อมา จํานองที่ 1 มอบอํานาจให้จํานองที่ 2 ฟ้องโจทก์บังคับชำระหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกันนาง สุมาลีอีกเป็นการละเมิดต่อโจทก์ ขอให้บังคับจํานองทั้งสองร่วมกันชดเชยค่าเสียหาย แก่โจทก์ 2,000,000 บาทพร้อมดอกเบี้ย

จํานองทั้งสองให้การว่า แม้โจทก์จะชำระเงินจํานวน 900,000 บาท ไถ่ถอน จํานองแล้ว แต่โจทก์ยังมีความรับผิดชอบตามสัญญาค้ำประกันอยู่หนี้ตามหนังสือค้ำประกันยังไม่ระงับการฟ้องคดีดังกล่าว จํานองที่ 1 กระทำโดยสุจริตมิได้มีเจตนาถ่วง แกล้งโจทก์จํานองที่ 1 โดยจํานองที่ 2 ไม่ทราบมาก่อนว่ามีการไถ่ถอนจํานองเพิง ทราบก่อนวันนัดสืบพยานโจทก์และเมื่อทราบแล้วก็ได้ถอนฟ้องโจทก์โจทก์ไม่ได้รับความเสียหาย หากจะเสียหายก็ไม่เกิน 5,000 บาทขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่จํานองที่ 1 ดำเนินการถอนฟ้องโจทก์ในทันทีที่ทราบ ว่าโจทก์ได้ชำระหนี้ให้แล้ว เห็นเจตนาจํานองที่ 1 ได้ว่าในขณะที่ฟ้องจํานองที่ 2 ซึ่งเป็น ผู้รับมอบอํานาจจากจํานองที่ 1 ให้ฟ้องคดีดังกล่าวเข้าใจโดยสุจริตว่า จํานองที่ 1 มี สิทธิได้รับชำระหนี้จากโจทก์ การที่จํานองที่ 1 ฟ้องโจทก์จึงมุ่งประสงค์จะให้ศาล บังคับให้โจทก์ชำระหนี้ให้จํานองที่ 1 มิได้จงใจที่จะถ่วงแกล้งฟ้องโจทก์ เพื่อให้เกิด ความเสียหายแก่โจทก์ ไม่เป็นการใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดเสียหายแก่โจทก์ตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 421 ทั้งตามพฤติการณ์ในคดีฟังไม่ได้ว่าการกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นการประมาทเลินเล่อการที่จำเลยทั้งสองฟ้องโจทก์ดังกล่าว น่าจะเป็นเพราะความเข้าใจสับสน ซึ่งกรณีเช่นนี้อาจเกิดขึ้นได้ในการประกอบธุรกิจธนาคารการกระทำของจำเลยทั้งสองจึงไม่เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายไม่เป็นละเมิดต่อโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>